# 111年司法官律師考試 - 法律倫理（1301）

111年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
111年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理法律倫理部分（第61-75題）

---

## 第1題（原第61題）

關於法律專業倫理受規範者之職業特性，下列敘述何者錯誤？

(A) 律師職務為公共職務
(B) 律師業具有自由獨立性
(C) 基於裁判安定性，法官應受高等法院法律座談會研究結論之拘束
(D) 檢察官職務包括公益代表人之性質

**答案：(C)**

---

## 第2題（原第62題）

甲法官承審男性主管與女性助理間性騷擾爭議，依法不公開審理，宣判結果因與社會預期落差而遭批評。甲認為輿論抨擊與事實不符，同意接受媒體邀訪澄清誤解。甲於訪談中表示卷證顯示雙方互動細節（牽手散步、閉眼親吻），足認「並非性騷擾，而係相互試探之職場戀情，婚外情未遂」等語，然上述言論並未記載於判決書。甲之行為是否違反法官倫理規範？

(A) 違反。因為甲未考慮職場權力不對等，認定不構成性騷擾，見解錯誤
(B) 違反。因為甲不應揭露其因職務機會所知悉之非公開訊息
(C) 不違反。因為甲亦享有言論自由，且其接受訪談係為促進司法公信
(D) 不違反。因為甲依法獨立審判，且其未將訪談言論記載於判決書

**答案：(B)**

---

## 第3題（原第63題）

甲、乙、丙、丁四人是大學法律系同學，甲於102年開始擔任法官職務，乙和丙則於同年開始擔任執業律師，丁則於乙、丙共同經營之 A 律師事務所擔任法務助理。110 年 2 月甲和丁結婚，並於同年買房、生子，下列甲法官所為，何者違反法官倫理規範？

(A) 甲和丁結婚時，乙和丙出席婚宴並各自包紅包 3 千元，並於甲、丁買房入厝各自致贈甲賀禮 3 千元，生子時又各自贈與甲賀禮3千元。上述禮金甲均未申報其長官或主管單位
(B) 丁於110年3月間因車禍事故被訴過失傷害和損害賠償，甲無償為丁提供法律意見並撰寫答辯狀
(C) 甲執行法官職務時，雖知悉乙律師確有違反律師倫理規範之行為，但認此屬律師倫理規範範疇，並未通知乙所屬之律師公會
(D) 甲和乙、丙同是法律系籃球隊隊員，畢業後，乙、丙在 A 事務所無案件繫屬於甲法官時，每月固定邀約甲一起在某大學籃球場打籃球

**答案：(C)**

---

## 第4題（原第64題）

甲法官受邀前往某私立中學，就「法律與生活」發表演講，下列敘述何者正確？

(A) 甲法官絕不得受邀發表演講
(B) 甲法官如受邀發表演講，不得受領任何報酬
(C) 甲法官受邀發表演講，須與職務直接相關事項始屬合法
(D) 甲法官得收受演講費，但逾一定金額者，應依司法院之規定申報

**答案：(D)**

---

## 第5題（原第65題）

關於法官職務監督之敘述，下列何者正確？

(A) 法官所受職務監督包括確保法官裁判正確、判決前及時糾正裁判違誤及督促法官依法迅速審判
(B) 為發揮法官自治之精神，法官會議對於對法官為職務監督之處分有建議權
(C) 最高法院院長監督該法院與所轄高等法院、地方法院及其分院法官
(D) 法官認職務監督危及其審判獨立時，得請求公務人員保障暨培訓委員會撤銷之

**答案：(B)**

---

## 第6題（原第66題）

關於檢察官行為之敘述，下列何者符合檢察官倫理？

(A) 檢察官為求公正客觀，並受國民之信賴，除工作上之同事外，不宜與其他人士往來交友，如大學同學擔任律師者，為避免利益衝突及民眾不當聯想，任職檢察官期間，應斷絕往來，不可聯絡
(B) 檢察官仍有正常的社交生活，可結交朋友，只要非其承辦案件之當事人，與友人一同餐敘、或友人涉訟提供友人法律諮詢撰擬意見或陪同友人拜訪熟識之律師事務所介紹委任律師，並無不當
(C) 檢察官、律師、法官，在法庭上各司其職，相互制衡也相互尊重，均屬司法人員，下庭後，受同樣的倫理規範要求，性質並無不同
(D) 未婚的檢察官與律師，雖各有其職，但仍可自由交往談戀愛、結婚，並無不可

**答案：(D)**

---

## 第7題（原第67題）

檢察官執行職務，應不畏權勢，公正行使職權，是社會大眾的期待，此為檢察官在職權行使上應有之認知。下列何者符合檢察官倫理之要求？

(A) 檢察官執行職務，除受法務部部長個案指揮外，應摒除一切外力干涉
(B) 檢察官執行職務，不管任何人，都不得干涉
(C) 檢察官執行職務，除受檢察一體之拘束外，對外獨立行使職權
(D) 檢察官執行職務，除受法院指揮不得獨立行使職權外，其餘均應獨立行使職權

**答案：(C)**

---

## 第8題（原第68題）

有關檢察官之懲戒程序，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲檢察官於偵查中對被告辯護律師X當庭冷嘲熱諷，致使X相當難堪且影響被告對X之觀感，X 可以書面具狀請求檢察官評鑑委員會對甲進行個案評鑑，以進行懲戒程序之發動
(B) 若甲檢察官經檢察官評鑑委員會認定並無法定應付個案評鑑情事，仍得移請甲之職務監督權人為命令促其注意
(C) 檢察官之懲戒種類包括撤職、免除檢察官職務及申誡等
(D) 若懲戒法院職務法庭審理後認定甲檢察官違反檢察官倫理規範且情節重大而應受懲戒，雖甲當時已經退休，仍得為減少其退休金之懲戒處分

**答案：(A)**

---

## 第9題（原第69題）

律師執行職務之行為，下列何者違反律師倫理？

(A) 代委任人召開記者會表示某判決認事用法不當，將提出上訴
(B) 向委任人表示：「我與承審法官是30年好友，經常餐聚，感情很好」
(C) 因合理判斷當事人提供之本票係偽造，故拒絕依當事人指示提交予民事法院
(D) 因為證人A之證言可能對律師之委任人不利，告知證人A其得拒絕證言之相關法律規定

**答案：(B)**

---

## 第10題（原第70題）

關於律師於刑事案件執行職務時之真實義務，下列敘述何者正確？

(A) 於案件進行中，被告之律師既然合理懷疑被告之陳述可能不實，就應該拒絕向法院提出之
(B) 律師得協助被告與證人做開庭準備，要求原本說法與被告不一致的證人統一口徑，改依據律師準備的腳本作陳述
(C) 對於其陳述可能對自己當事人不利的證人，只要沒有威脅利誘，律師得動之以情，要求其受傳喚時不要出庭作證
(D) 於案件偵查中，被告律師即使推測檢調人員即將發動偵查，仍不得教唆被告儘速湮滅證據

**答案：(D)**

## 第11題（原第71題）

下列何者未違反律師倫理規範？

(A) 律師為維護司法尊嚴，在掌握司法人員貪污證據時不得揭露，以免大眾不信任司法
(B) 律師就自己承辦的案件，在報章上發表評論，不附理由攻擊檢察官迎合政治人物而濫行起訴，法官貪贓枉法裁判
(C) 律師將自己受委任之案件，未得到當事人同意，即轉包給其他事務所，只收取些許微薄的介紹費
(D) 律師在承辦行政訴訟案件中，發覺委任人所提出之證據明顯不實而拒絕向法院提出

**答案：(D)**

---

## 第12題（原第72題）

A女想與其夫B離婚而向甲律師諮詢，甲律師建議A女可以委請甲律師代擬存證信函請B男出面。A女稱其回家考慮是否進行，未支付律師費；A女事後未委託甲律師辦理。2年後，A女委請乙律師對 B男提起離婚之訴。B男委請甲律師為訴訟代理人。關於甲律師接受 B男委任之行為，下列敘述何者正確？

(A) 因A女未支付甲律師費用亦未委託甲律師寫存證信函，甲律師代理B男無利害衝突
(B) 甲律師代理B男有利害衝突，若A女及乙律師在開庭時均未反對，可推定A女已同意甲律師代理 B男，A女嗣後不得主張甲律師違反利害衝突相關規定
(C) 如法官未反對甲律師可以代理B男，縱甲律師有利害衝突也可代理B男
(D) 除非告知A女並得其書面同意，否則甲律師不得代理B男

**答案：(D)**

---

## 第13題（原第73題）

甲律師曾為A規劃不動產買賣契約，該案件法律程序已終結。甲律師目前代理B公司向C提起營業祕密訴訟。甲律師之下列行為，何者不違反律師倫理？

(A) 代理B公司，向A提起商標侵權訴訟
(B) 代理A向B公司提起請求返還貨款訴訟
(C) 代理A的離婚訴訟，約定若勝訴得收取贍養費總金額四分之一作為律師費
(D) 代理C向B公司提起勞資給付之訴

**答案：(A)**

---

## 第14題（原第74題）

律師執行業務，下列何者不違反利益衝突？

(A) 甲律師受A之委任，對B提起傷害罪之告訴，與其合署律師事務所之乙律師受B之委任擔任其辯護人
(B) 甲律師受A之委任，對B提起侵權行為損害賠償之訴，與其合夥事務所之乙律師受B委任，在該侵權行為所涉刑事案件中擔任B之辯護人
(C) 甲律師擔任 A 與 B 間仲裁事件之仲裁人，仲裁判斷作成後，受 A 之委任提起撤銷該仲裁判斷之訴，並已得A與B之同意
(D) 甲律師之配偶擔任社區管委會之主委，該社區之區分所有權人A違反社區規約，管委會欲對A起訴，甲律師接受該管委會之委任對A提起訴訟

**答案：(D)**

---

## 第15題（原第75題）

關於律師與事件相對人之行為，下列情形何者未違反律師倫理規範？

(A) A 與 B 之離婚調解事件，代理 A 之甲律師認為代理 B 之乙律師難以溝通，故私下自行聯絡 B 進行協商
(B) A 與 B 之民事訴訟，代理 A 之甲律師認為和解對 A 較為有利，雖然 A 明白反對和解，甲仍然未經A授權便自行與B洽談和解
(C) A與B之離婚後子女監護事件，代理A之甲律師於開庭時提出B有不適任照顧子女之事證，令B 覺得受到詆譭中傷
(D) A與B之專利侵權民事訴訟中，代理A之甲律師明知刑事告訴之部分B已獲不起訴處分確定，卻仍發信通知B之客戶表示B觸犯刑責

**答案：(C)**

---